

시 정 요 구

1. 제 목 : 가설건축물 등 설치 관련 업무처리 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제22조 제1항에 따르면 피대부자가 대부재산의 원활한 이용을 위하여 대부재산상의 용도를 변경하거나, 부합물 또는 가설건축물(이하 “가설건축물 등”이라 한다)의 설치를 요청하는 경우 일정한 요건¹⁾을 충족하는 경우에 한정하여 용도변경 또는 가설건축물 등의 설치를 허가할 수 있도록 되어 있다.

또한 가설건축물의 설치가능 범위 등은 기획재정부 「임대국유지상 설치

1) 1. 대부재산의 원상의 변경을 가져오지 않는 행위일 것
2. 대부재산의 이용을 위하여 최소한 필요하다고 판단되는 범위 이내일 것

가능한 시설물 허용 지침²⁾」(이하 “지침”이라 한다)에 따르도록 되어 있는데 계약체결 시(또는 가설시설물 설치 허용 신청 시)에는 지침 3-나-(2)에 따라 가설건축물 철거 등 원상회복을 위한 조치사항으로 철거 등 원상회복에 소요되는 비용을 결정하여 피대부자가 이행보증금(지급보증보험증권 또는 현금)을 예치³⁾하도록 되어 있고

계약 직후(또는 가설시설물 설치 허용 직후)에는 지침 3-나-(3)에 따라 당사자 간 합의를 거쳐 지방법원에 화해 신청 후 화해조서⁴⁾를 작성하거나(민사소송법 제385조), 지침에서 정한 예외적인 경우⁵⁾에는 제소전 화해내용과 같은 조항을 포함한 공증각서 징구로 대체할 수 있다고 되어 있으며

설치 완료 후에는 요강 제26조 제1항에 따라 1개월 이내에 현장을 확인하여 허가내용과 일치하는지 여부를 확인⁶⁾하도록 되어 있다.

따라서, 국유지 상 가설건축물 등의 설치 허가 시에는 향후 명도나 철거가 용이하도록 ①이행보증금을 예치하고(또는 이행보증보험증권)

2) 국유재산의 활용도를 제고하기 위해 사용·수익허가 및 대부한 국유재산 상에 축조할 수 있는 시설물의 범위와 기타 필요한 사항을 규정(2004. 8월)

3) 요강 제22조 제3항 및 제 19조 제3항에 따르면 가설건축물의 원상회복을 위한 이행보증을 위해 이행보증보험증권을 제출받는 경우 보증기간의 첫날은 ‘계약기간 개시일’로 하고 만료일은 ‘계약기간의 종료일 다음날로부터 60일 이후인 날’로 하여야 한다고 되어 있음

4) 계약기간 만료 또는 계약이 해제된 경우 등에는 ①임차인은 임대 국유지를 관리기관에 명도한다는 사실, ②국유지상에 설치한 가설시설물을 즉시 철거한다는 사실, ③가설시설물 시설비 등 어떠한 명목의 금원도 청구하지 않는다는 사실, ④임차인의 제세공과금은 임차인이 납기 내에 납부한다는 사실 등 기타 재산관리에 필요한 사항

5) ①임대목적, 기간 및 시설물의 종류를 감안하여 시설물 철거 등 원상회복이 확실히 되거나 ②원상회복이 불필요한 경우

6) 요강 제26조 제2항에 따르면 가설건축물 등의 설치내용이 당초의 허가내용과 일치하지 않을 경우에는 지체 없이 허가내용대로 조치할 것과 불이행 시 철거 및 대부계약이 해지될 수 있음을 통보하도록 되어 있음

②제소전 화해조서를 작성해야 하며, 가설건축물 등의 설치 후에는 허가 내용에 맞게 설치하였는지 확인을 위해 반드시 설치일로부터 1개월 이내에 ③현장 확인을 실시하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 인천지역본부 소관 국유재산과 관련하여 가설건축물 등의 설치 시 업무처리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 이행보증보험증권 보증기간 관리 등 불철저

2013. 4. 15. □□□□시 ■■■구로부터 인수한 ‘□□□□시 ■■■구 △△△동 XXX-XX(잡종지, 272㎡)’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ▽▽▽의 요청에 따라 2016. 2. 2. 가설건축물(컨테이너 1동) 설치를 허가하며 이행보증보험증권(보험기간 : 2016. 1. 19.~2021. 4. 30.)을 징구 하였는데, 이후 대부계약을 갱신(계약기간 : 2021. 1. 29.~2026. 1. 28.)했으므로 피대부자에게 기존에 징구했던 이행보증보험증권의 보험기간을 연장할 것을 요청했어야 하는데도 감사일 현재까지 아무런 조치를 하지 않은 것으로 확인되는 등⁷⁾

[표 1]과 같이 가설건축물 등의 설치 허가 후 대부계약을 갱신하였음에도 이행보증보험증권 보증기간을 연장하지 않은 2건과 이행보증보험증권을 제출받지 않은 1건이 확인되었다.

7) 위 국유재산의 경우 가설건축물 설치 후 1개월 이내 현장 확인은 적정히 실시하였으나, 원상회복을 위한 제소전 화해조서 작성 또는 공증각서 징구는 하지 않음

요청에 따라 2020. 12. 10. 가설건축물(컨테이너 1동) 설치를 허가¹⁰⁾하였는데, 감사일 현재까지 현장 확인을 실시하지 않는 등¹¹⁾ [표 2]와 같이 가설건축물 등의 설치 허가 후 상당기간이 지났는데도 현장 확인을 실시하지 않은 6건이 확인되었다.

[표 2] 가설건축물 등의 설치 관련 현장 확인 미실시 명세

순 번	소재지	피대부자	가설건축물			
			구조	설치 신청일	설치 승인일	경과 일수*

“기재 생략”

* 감사일 2022. 7. 18. 기준

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 가설건축물 등의 설치 허가 시 원상회복을 위한 조치 및 현장 확인 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

10) 감사기간 이후 실태조사(2022. 7. 29.) 결과 가설건축물이 허가 내용과 일치하게 설치되었음을 확인함

11) 위 국유재산의 경우 원상회복을 위한 이행보증보험증권은 적정히 징구하였으나, 원상회복을 위한 제소전 화해조서 작성 또는 공증각서 징구는 하지 않음

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 ①가설건축물 등의 설치와 관련하여 이행 보증보험증권 관리를 소홀히 한 3건에 대하여 연장 등의 조치를 하고 ②제소전 화해조서 작성(공증각서 징구)등을 하지 않은 42건에 대하여 작성 등의 조치를 하며, ③가설건축물 등의 설치 허가 후 현장 확인을 하지 않은 6건에 대하여 신속하게 현장 확인을 실시하시기 바랍니다.(시정)

[별 표 1]

가설건축물 등 설치 관련 제소전 화해조서 미작성 또는 공증각서 미징구 명세

순 번	소재지	피대부자	가설건축물 구조	설치승인일
--------	-----	------	-------------	-------

“기재 생략”